CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

HỢP ĐỒNG THỬ NGHIỆM — Dữ liệu giả lập, chỉ dùng kiểm thử tích hợp API và ký điện tử, không dùng giao dịch thực tế.

Số: TEST-001/2026/HDCGCN

Căn cứ vào Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gồm:

Bên chuyển giao (Bên A):

Tên tổ chức/cá nhân: Công ty Công nghệ Thử nghiệm A

Trụ sở chính: Địa chỉ giả lập phục vụ kiểm thử, TP. Cần Thơ

Điện thoại: Không sử dụng số điện thoại thật

Mã số thuế: TEST-MST-A

Tài khoản số: TEST-TK-A (không dùng thanh toán)

Đại diện: Nguyễn Văn An

Chức vụ: Giám đốc

Bên nhận chuyển giao (Bên B):

Tên tổ chức/cá nhân: Công ty Ứng dụng Thử nghiệm B

Trụ sở chính: Địa chỉ giả lập phục vụ kiểm thử, TP. Cần Thơ

Điện thoại: Không sử dụng số điện thoại thật

Mã số thuế: TEST-MST-B

Tài khoản số: TEST-TK-B (không dùng thanh toán)

Đại diện: Trần Thị Bình

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng chuyển giao

Tên công nghệ: Quy trình tuyển rửa và xử lý cát sạch thử nghiệm

Thuộc dự án: Dự án kiểm thử tích hợp hợp đồng điện tử Cần Thơ

Mô tả: Chuyển giao quy trình tuyển rửa, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý cát sạch. Toàn bộ thông tin trong hợp đồng là dữ liệu giả lập phục vụ kiểm thử tích hợp.

Điều 2: Chất lượng, nội dung công nghệ
Bên A cam kết chuyển giao công nghệ đúng theo yêu cầu kỹ thuật, đạt chất lượng như đã thỏa thuận tại các bước đàm phán. Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn vận hành.

Điều 3: Phạm vi và thời hạn chuyển giao
Phạm vi: Công nghệ được chuyển giao trong lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn chuyển giao: Theo thỏa thuận của hai bên, được ghi nhận trong biên bản bàn giao.

Điều 4: Phương thức chuyển giao công nghệ
Chuyển giao thông qua hướng dẫn trực tiếp, tài liệu kỹ thuật, và/hoặc đào tạo tại chỗ theo thỏa thuận của hai bên.

Điều 5: Địa điểm và tiến độ chuyển giao
Địa điểm: Địa chỉ giả lập phục vụ kiểm thử, TP. Cần Thơ

Tiến độ: Theo kế hoạch được hai bên thống nhất sau khi ký kết hợp đồng.

Điều 6: Thời hạn bảo hành công nghệ
Bên A cam kết bảo hành công nghệ trong vòng 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu. Trong thời gian bảo hành, Bên A có trách nhiệm khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh do lỗi của công nghệ được chuyển giao.

Điều 7: Giá chuyển giao công nghệ, thiết bị và phương thức thanh toán
Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao sau thuế VAT: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo 3 đợt: tạm ứng 30% (30.000.000 VNĐ), bàn giao 40% (40.000.000 VNĐ), nghiệm thu 30% (30.000.000 VNĐ).

Điều 8: Nghĩa vụ bảo hộ công nghệ của bên giao và bên nhận chuyển giao
Bên A đảm bảo công nghệ chuyển giao không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bên B cam kết không sao chép, phân phối lại hoặc chuyển giao lại công nghệ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Điều 9: Nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ
Việc nghiệm thu được thực hiện bằng biên bản có chữ ký của đại diện hai bên. Tiêu chí nghiệm thu căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật được xác định tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 10: Cải tiến công nghệ chuyển giao của bên nhận chuyển giao
Bên B được phép cải tiến công nghệ để phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi cải tiến phải được thông báo cho Bên A và không được làm phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu.

Điều 11: Cam kết của bên chuyển giao về đào tạo nhân lực
Bên A cam kết đào tạo nhân lực vận hành công nghệ cho Bên B theo chương trình và thời gian được thống nhất tại phụ lục đính kèm hợp đồng.

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A: Có quyền nhận thanh toán đúng hạn theo hợp đồng. Có nghĩa vụ chuyển giao đầy đủ, đúng tiến độ và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành.

Bên B: Có quyền yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành. Có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn và sử dụng công nghệ đúng mục đích đã cam kết.

Điều 13: Sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Bên B ký hợp đồng và chuyển tiền đợt 1.

Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu bằng văn bản của một trong các bên và được đại diện hợp pháp của các bên đồng thuận ký kết bằng văn bản. Các điều khoản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm được ký kết.

Hợp đồng bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn ghi trong hợp đồng.

– Hợp đồng không thực hiện được do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bãi công, biểu tình, nổi loạn, chiến tranh và các sự kiện tương tự.

Điều 14: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005.

Điều 15: Luật điều chỉnh hợp đồng
Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có liên quan.

Điều 16: Trọng tài
Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết bằng thương lượng, trên tinh thần hợp tác cao nhất và hạn chế tổn thất chung. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Thành Phố Cần Thơ giải quyết; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng cho các bên thực hiện.

Điều 17: Điều khoản thi hành
Mọi vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng thì hai bên thỏa thuận với nhau và thống nhất bằng văn bản.

Sau 30 ngày kể từ ngày lắp đặt và chuyển giao quy trình công nghệ xong, nếu hai bên không có biên bản khiếu nại thì hợp đồng coi như được thanh lý.

Hợp đồng được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A	**Đại diện Bên B**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Văn An	**Trần Thị Bình**